

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางชั้น ทองแจ่ง
นายสว่าง วันสี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365 (2)

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2)

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 87 (1), มาตรา 142, มาตรา 183 วรรคสอง

ที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มิใช่ของโจทก์ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ข้อยานุกรก

ในส่วนทางแพ่งนั้น แม้ที่พิพาทจะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อนที่จำเลยกับพวกจะนำเอาเสาปูนซีเมนต์เข้าไปปักและอ้างว่าที่พิพาทเป็นของจำเลย ในระหว่างโจทก์จำเลย สิทธิของโจทก์ซึ่งมีอยู่เหนือที่พิพาทย่อมดีกว่าจำเลยการที่จำเลยที่ 1 กับพวกนำเอาเสาปูนซีเมนต์ไปปักในที่พิพาทดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้เพื่อปลดเปลื้องการรบกวนสิทธิของโจทก์และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ได้

คดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การนำสืบข้อเท็จจริงว่าที่พิพาทเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องย่อม
กระทำได้ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเกิดจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบศาลมี

อำนาจยกข้อเท็จจริงนี้ขึ้นวินิจฉัยในคดีส่วนแพ่งได้ ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอก
ประเด็น

คดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การนำสืบข้อเท็จจริงว่าที่พิพาทเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องยอม
กระทำได้ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเกิดจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบศาลมี
อำนาจยกข้อเท็จจริงนี้ขึ้นวินิจฉัยในคดีส่วนแพ่งได้ ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอก
ประเด็น

(ประพัฒน์ อุชุกภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม ลีริเจริญสุข)

ศาลจังหวัดหล่มสัก - นายวุฒิคม อินทรบุรี
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายพูนศักดิ์ จงกลนี้

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ